

0004011-70.2013.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristiano Matos da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

IDENILSON SANTOS DE SOUZA, CRISTIANO MATOS DA SILVA e JOSOEL PEREIRA NONATO foram denunciados como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, c.c. art. 40, inc.

VI, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

0004011-70.2013.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004011-70.2013.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristiano Matos da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Vistos.

IDENILSON SANTOS DE SOUZA, CRISTIANO MATOS DA SILVA e JOSOEL PEREIRA NONATO foram

denunciados como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, c.c. art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, e Josoel, como também incurso no art. 180, caput, do Código Penal porque, supostamente, em 27 de janeiro de 2013, durante a tarde, na Avenida Ulisses Guimarães, 583, Jd. Santa Maria, Osasco, Idenilson, Cristiano e Josoel, associados entre eles e com adolescente para o fim de praticar tráfico ilícito de entorpecentes, transportavam, para comercialização, 2 blocos prensados de "maconha" (peso líquido de 373g), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que Josoel transportava GM Meriva pertencente a Anderson, sabendo que se tratava de produto de crime.

Consta que apurado que Policiais Militares estavam em patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos e optaram por abordar o GM Meriva que ali trafegava, carro conduzido por Josoel e com os demais denunciados e adolescente. Pesquisado, o veículo havia sido furtado em 23 de janeiro de 2013. Na revista veicular, acharam-se, sob o banco traseiro, os blocos de "maconha". Indagados, os denunciados e o adolescente nada esclareceram, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia.

As circunstâncias eram de destino da "maconha" a terceiros.

Em 25 de abril de 2013 a denúncia foi rejeitada quanto ao art. 33, caput, e ao art. 35, c.c. art. 40, inc. VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, desmembrando-se os autos com relação à receptação por Josoel (fls. 153/155 e 218).

Recurso em sentido estrito do Ministério Público foi provido para o recebimento da denúncia com relação ao art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 265/279).

Citação de Cristiano, fl. 298 e fl. 302. Citação de Idenilson, fl. 307. Resposta de ambos à fl. 330.

Notificação de Josoel, fl. 322. Defesa dele às fls. 325/326. Ordenou-se a citação (fl. 328) e ela foi levada a efeito (fl. 336).

Marcou-se audiência, e nela se ouviram dois Policiais e os réus Cristiano e Josoel – quedando-se, Idenilson, revel (fls. 576/581 e registros audiovisuais).

Memoriais às fls. 584/590 e 595/615.

O Ministério Público pugnou procedência.

A Defesa afirmou improcedência, desclassificação e necessidade, se o caso, de brandura – afastando-se causa de aumento.

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para ser julgado e em ordem, com inicial recebida, citações, respostas, colheita de provas e interrogatórios dos réus presentes, e memoriais. Profiro sentença por vinculada.

Não configurada, hipótese de absolvição sumária. Presente, justa causa.

Audiência virtual em razão da pandemia de Covid-19, respeitados, todos os direitos dos acusados.

Não há preliminares. Desclassificação é mérito.

A pretensão punitiva é improcedente.

Primeiramente, destaque-se que não se discutem, aqui, nem o art. 180, caput, do Código Penal, nem o art. 35 c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Os autos hoje versam sobre atribuição a Idenilson, Josoel e Cristiano de incursão no art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Pese elementos iniciais de materialidade e autoria de tráfico de drogas majorado, a ponto de ser recebida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a denúncia no que se refere ao art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. VI, ambos da Lei de Drogas – destacando-se fls. 28/29 e 133/134 –, ao final, há dúvida razoável, a ser resolvida pro reo.

O Policial Militar Sandro Fábio Dias disse (registro audiovisual) que estava em patrulhamento pela Avenida Ulisses Guimarães, no Bairro Santa Maria, com o colega André Cesário, e no contrafluxo veio Meriva prata cujos ocupantes foram abordados, por o lugar ser próximo a comunidade (Favela do Limite) com alto índice de criminalidade (tráfico de drogas, e roubos e furtos de veículos), e porque havia mais de dois indivíduos no veículo, tendo, eles, se assustado com a visualização da Polícia – tanto que o carro foi acelerado. O automóvel era produto de furto e era

conduzido por Josiel, salvo engano. Sobre o proprietário do veículo, os abordados nada disseram. Na revista veicular, achou-se, sob o banco traseiro, substância em saco plástico, posteriormente constatada maconha. Os abordados nada disseram sobre a droga. Um dos indivíduos era procurado pela Justiça. Diante disso, solicitaram apoio e conduziram os abordados ao 1.º D.P. de Carapicuíba. Entre os abordados havia um menor. Sobre a droga, os indivíduos nada disseram. Leu o Boletim de Ocorrência antes da audiência. Olhando os réus, não teria como se lembrar dos detalhes fornecidos. Não conhecia os abordados até então.

O Policial Militar André Cesário de Souza afirmou (registro audiovisual) se recordar dos fatos porque era Policial fazia pouco tempo na época. O COPOM irradiou veículo em atitude suspeita, e a equipe patrulhou no Bairro Santa Maria, achando o referido Meriva branco à frente da viatura. Os – salvo engano quatro – ocupantes foram abordados e na busca pessoal nada de ilícito tinham. No veículo, havia dois pedaços de entorpecente em sacola. Consultado, o veículo era produto de furto; um dos indivíduos era procurado da Justiça. Não recordado, quem dirigia o carro e, salvo engano, os abordados nada disseram sobre a droga. A via era local de estacionamento de veículos subtraídos, tratando-se de ponto a ensejar suspeita, que se avolumou pelo número de pessoas no carro, e pela notícia do COPOM. Josuel Pereira Nonato preferiu ficar em silêncio na fase judicial (registro audiovisual).

Cristiano Matos da Silva disse ao Juízo preferir o silêncio (registro audiovisual). Na fase extrajudicial, os acusados silenciaram (fls. 15, 16 e 17).

Os Policiais se contradisseram sobre o que os levou à efetuação da abordagem. Ainda superado isso, não forneceram elementos que indicassem, no caso concreto, a união consciente entre todos os acusados e o adolescente para o transporte da droga. De fato, o elo entre os réus e o menor no que atine à "maconha" não ficou demonstrado a contento, não se narraram circunstâncias de que dedutível o vínculo. A menção a nervosismo/susto, com aceleração do carro, mostrou-se vaga e inespecífica. Nesse diapasão, pode ser que a droga fosse de todos, e pode ser que de um só (isso se não de ninguém ali). Partindo-se do pressuposto de que podia ser de um só, pergunta-se: de quem, exatamente? E, não bastasse, o entorpecente não estava fracionado e era de uma só espécie.

Pese os elementos iniciais, ao final, in dubio pro reo.

Prejudicadas, a tese da desclassificação e as demais defensivas.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação penal e ABSOLVO IDENILSON SANTOS DE SOUZA, CRISTIANO MATOS DA SILVA e JOSOEL PEREIRA NONATO da acusação destes autos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Réus em liberdade em relação aos presentes.

Sem mais ônus.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Osasco, 21 de abril de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero
Juíza de Direito Auxiliar
(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA